VENDERE CASA EREDITATA

Come vendere una casa ereditata, passo per passo

Cosa serve per vendere una casa ereditata: successione, accettazione, documenti, conformità, APE, tasse e tempi fase per fase. La guida completa con la checklist.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Per vendere una casa ereditata servono quattro cose: la **dichiarazione di successione presentata**, l'**accettazione dell'eredità**, la **conformità catastale e urbanistica** dell'immobile e l'**accordo di tutti gli eredi** se si vende l'intera casa. Con questi elementi in ordine, la vendita funziona come quella di qualsiasi altra casa.

La differenza con una vendita normale è che molti documenti sono da ricostruire: il defunto non c'è più per dire dove sono le carte, gli eredi spesso non conoscono la storia della casa, e qualche passaggio del passato può non essere stato fatto. Per questo conviene iniziare dai documenti, anche prima di decidere se vendere davvero (vedi vendere, affittare o tenere).

I passaggi in ordine

1. **Dichiarazione di successione.** Va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Se nell'eredità c'è una casa, è sempre obbligatoria. Con la dichiarazione telematica si chiedono anche le volture catastali. Approfondisci nella guida sulla successione con immobili.
2. **Accettazione dell'eredità.** Diventi proprietario solo accettando. Per il rogito l'accettazione deve risultare trascritta nei registri immobiliari: spesso è il notaio a trascrivere l'accettazione tacita contenuta nell'atto di vendita. Vedi accettare o rinunciare.
3. **Verifica della documentazione.** Planimetria catastale conforme allo stato di fatto, titoli edilizi, attestato di prestazione energetica (APE), eventuali

certificazioni degli impianti. Le difformità vanno sanate prima del rogito.

4. **Accordo tra gli eredi.** Se gli eredi sono più di uno, tutti firmano il preliminare e il rogito, anche tramite procura (vedi vendere con più eredi). Se qualcuno non è d'accordo, leggi la guida sugli eredi in disaccordo.
5. **Valutazione e messa in vendita.** Un prezzo corretto dall'inizio riduce i tempi: le case ereditate sono spesso datate e da ristrutturare, e il prezzo deve tenerne conto. Vedi come fissare il prezzo.
6. **Preliminare e rogito.** Il notaio verifica la continuità delle trascrizioni, la conformità e le ipoteche, poi stipula l'atto.

> **Attenzione all'agevolazione prima casa.** Se in successione hai chiesto l'agevolazione prima casa e vendi entro cinque anni dall'apertura della successione, potresti perderla, salvo riacquisto di un'altra casa da destinare ad abitazione principale entro **un anno** dalla vendita (la legge di bilancio 2025 ha portato a due anni un termine diverso: quello per vendere la casa già posseduta quando se ne compra una nuova con l'agevolazione). Verificalo con il notaio prima di mettere in vendita.

Tempi tipici, fase per fase

I tempi sono indicativi: dipendono dal Comune, dal mercato e soprattutto da quanto sono in ordine i documenti.

FASE	CHI LA FA	TEMPI TIPICI
Raccolta documenti, visure, certificato di morte	Eredi	2–6 settimane
Dichiarazione di successione e volture	Eredi, CAF, commercialista o notaio	Invio in 1–2 mesi; ricevuta delle volture nelle settimane successive
Verifica tecnica di conformità (catasto e Comune)	Geometra, architetto o ingegnere	2–4 settimane per l'accesso agli atti
Eventuale aggiornamento catastale o sanatoria	Tecnico e Comune	Da qualche settimana (catasto) a diversi mesi (sanatoria)
APE	Tecnico certificatore	Pochi giorni
Svuotamento e messa in ordine della casa	Eredi o ditta	2–8 settimane (vedi svuotare la casa)
Valutazione e messa in vendita	Eredi, agenzia	1–2 settimane
Ricerca dell'acquirente	Agenzia o eredi	Da poche settimane a diversi mesi, secondo zona e prezzo
Preliminare	Eredi e acquirente, spesso con il notaio	1–2 settimane dalla proposta accettata
Mutuo dell'acquirente	Banca	1–3 mesi
Rogito	Notaio	Di solito 1–3 mesi dopo il preliminare

In media, se la successione è già fatta e la casa è conforme, dalla messa in vendita al rogito servono gli stessi mesi di una vendita normale. Le pratiche di successione e conformità possono aggiungere da uno a sei mesi, più se c'è una sanatoria edilizia o un erede da coinvolgere a distanza.

L'accettazione e la trascrizione, anche per le successioni vecchie

Per vendere, il notaio deve ricostruire la **continuità delle trascrizioni**: ogni passaggio di proprietà della casa deve risultare nei registri immobiliari, comprese le accettazioni di eredità. Di solito il controllo copre almeno gli ultimi vent'anni.

- **La tua successione.** Vendere la casa vale come accettazione tacita: il notaio trascrive l'accettazione sulla base dello stesso atto di vendita, che è un atto pubblico.

- **Le successioni precedenti.** Capita spesso che il defunto avesse ereditato la casa a sua volta, per esempio dai genitori, e che quell'accettazione non sia mai stata trascritta. Il notaio può trascrivere anche quella: sulla base di un atto che conteneva un'accettazione tacita, oppure, con una modifica recente del codice civile, sulla base di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa in un atto notarile dall'erede o da un suo successore, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede.
- **Successioni mai dichiarate.** Se manca proprio la dichiarazione di successione di un passaggio precedente, va presentata, anche tardiva, prima del rogito. Vedi successione tardiva.

Segnala al notaio fin dall'inizio da dove viene la casa: il controllo della provenienza richiede tempo e non va lasciato all'ultima settimana.

Documenti necessari

DOCUMENTO	DOVE SI OTTIENE
Ricevuta della dichiarazione di successione	Agenzia delle Entrate (o chi l'ha presentata)
Certificato di morte e documenti degli eredi	Comune
Visura e planimetria catastale aggiornate (con volture)	Agenzia delle Entrate, servizi catastali
Titolo di provenienza del defunto (atto di acquisto o precedente successione)	Archivio notarile o eredi
Titoli edilizi e eventuali sanatorie	Ufficio tecnico del Comune
Segnalazione certificata di agibilità o certificato di agibilità, se esiste	Ufficio tecnico del Comune
Attestato di prestazione energetica (APE)	Tecnico abilitato
Certificazioni degli impianti, se disponibili	Archivio di famiglia, installatori
Testamento pubblicato, se presente	Notaio
Situazione delle spese condominiali e delibere di lavori	Amministratore di condominio

Conformità catastale, urbanistica e agibilità

Catasto. Nell'atto di vendita gli intestatari devono dichiarare, **a pena di nullità**, che i dati catastali e la planimetria depositata sono conformi allo stato di fatto; in alternativa si allega l'attestazione di un tecnico abilitato. Prima del rogito il notaio verifica anche che gli intestatari catastali coincidano con quelli dei registri immobiliari: per questo le volture della successione devono essere andate a buon fine.

Urbanistica. La conformità catastale non basta: la casa deve corrispondere anche ai **titoli edilizi** depositati in Comune. Verande chiuse, soppalchi, pareti spostate senza pratica sono difformità che vanno sanate, quando è possibile, prima di vendere. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, l'atto di vendita deve indicare, per dichiarazione di chi vende, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, altrimenti è nullo. Fai fare al tecnico l'accesso agli atti in Comune: vedi immobile irregolare.

Agibilità. L'agibilità attesta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio e degli impianti. Oggi si ottiene con una **segnalazione certificata** presentata dopo nuove costruzioni o interventi che incidono su queste condizioni; per le case più vecchie esiste spesso un certificato di abitabilità o agibilità rilasciato a suo tempo, oppure manca. La mancanza non sempre blocca la vendita, ma va dichiarata nell'atto, incide sul prezzo e può creare problemi con la banca dell'acquirente: chiedi al tecnico e al notaio come gestirla.

APE. Il venditore deve avere l'**attestato di prestazione energetica**, metterlo a disposizione di chi compra già all'inizio delle trattative e consegnarlo alla fine. Nel rogito l'acquirente dichiara di averlo ricevuto e una copia va allegata. Se la dichiarazione o l'allegazione mancano, le parti rischiano una sanzione da 3.000 a 18.000 €, in solido e in parti uguali.

Box: cosa controllerà chi compra

> **Cosa controllerà chi compra.** Un acquirente attento, la sua banca e il notaio verificheranno:
>
> - che la **successione** sia stata presentata e le **volture** fatte;
> - che l'**accettazione** dell'eredità di tutti i venditori sia trascritta o trascrivibile al rogito;
> - la **provenienza**: se la casa era arrivata al defunto per **donazione**, con quali rischi;
> - **ipoteche** e pignoramenti dalla visura ipotecaria;
> - **conformità catastale e urbanistica**, agibilità, APE;
> - presenza di **inquilini** o del **diritto di abitazione** del coniuge;
> - **spese condominiali** arretrate e lavori straordinari già deliberati;
> - che **tutti gli eredi** firmino, di persona o con procura valida.
>
> Preparare queste risposte prima di mettere in vendita accorcia la trattativa. Approfondisci in cosa controlla l'acquirente.

Se la casa era stata donata al defunto

Se il defunto aveva ricevuto la casa in **donazione**, per esempio dai suoi genitori, si parla di **provenienza donativa**. Fino al 2025 un legittimario leso dalla donazione poteva, in alcuni casi, agire anche contro chi aveva comprato dal donatario o dai suoi eredi: per questo alcune banche erano prudenti a finanziare l'acquisto.

La **legge 182/2025** ha cambiato le regole: la riduzione della donazione **non pregiudica più i terzi** che hanno acquistato dal donatario, il quale deve invece compensare in denaro i legittimari. La novità si applica alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge; per quelle precedenti c'era un periodo transitorio di sei mesi in cui i legittimari potevano tutelarsi con una domanda di riduzione o un atto di opposizione trascritti. Chiedi al notaio di verificare la tua situazione: vedi anche testamento e legittima.

Vendere con il coniuge titolare del diritto di abitazione

Il coniuge superstite ha per legge il **diritto di abitazione** sulla casa che era residenza familiare, se era del defunto o comune, e l'uso dei mobili. Il diritto dura tutta la vita e spetta anche quando eredita insieme ai figli.

Per vendere ci sono due strade:

1. **Il coniuge partecipa alla vendita** e rinuncia al diritto nell'atto: la casa si vende libera, al valore pieno. Gli eredi si accordano su come dividere il prezzo, riconoscendo al coniuge, oltre alla sua quota di proprietà, il valore del diritto a cui rinuncia.
2. **Si vende la proprietà gravata dal diritto**: l'acquirente compra una casa che non potrà usare finché il coniuge è in vita. Il prezzo è molto più basso e gli acquirenti sono pochi.

Il valore del diritto di abitazione si calcola di solito in base all'età del coniuge, con criteri simili a quelli dell'usufrutto: fatti fare il conto dal notaio. Vedi il diritto di abitazione del coniuge.

Quanto costa vendere una casa ereditata

Chi vende non paga imposte sulla vendita in sé: l'imposta di registro è a carico dell'acquirente e, come detto, sulla casa ereditata non c'è plusvalenza tassabile. I costi tipici per gli eredi sono:

- imposte e spese della successione, se non già pagate (stima con il calcolatore delle imposte);
- eventuale sanatoria catastale o urbanistica e l'APE;
- cancellazione di un'ipoteca residua, se c'era un mutuo;
- la provvigione dell'agenzia, se ci si affida a un'agenzia.

Esempio pratico

Marco e Giulia ereditano a metà dalla madre, vedova, un appartamento che vale **210.000 €**. La madre è morta a febbraio; la successione non è ancora stata presentata. Il tecnico trova una parete spostata non riportata in planimetria.

PASSAGGIO	COSTO	TEMPO
Dichiarazione di successione con CAF: ipotecaria 2% e catastale 1% su un valore catastale di 113.400 €, più tassa ipotecaria e bollo	3.402 + 205 = 3.607 € più compenso del CAF	6 settimane
Aggiornamento della planimetria catastale	600 € (preventivo del tecnico, esempio)	3 settimane
APE	200 € (esempio)	1 settimana
Provvigione d'agenzia 3% + IVA (esempio)	7.686 €	—
Ricerca acquirente, preliminare, mutuo e rogito	—	4 mesi
Plusvalenza	0 €	—

Il valore catastale dell'esempio deriva da una rendita di 900 €: 900 × 1,05 × 120 = 113.400 €. Dal prezzo di 210.000 € tolgono 12.093 € di costi e restano circa **197.900 €**, cioè circa 98.950 € a testa, prima del compenso del CAF. Dalla decisione di vendere al rogito passano circa sei mesi, di cui due per mettere in ordine i documenti.

Checklist operativa

- ☐ Dichiarazione di successione presentata e ricevute conservate.
- ☐ Esito delle volture: tutti gli immobili volturati.
- ☐ Provenienza ricostruita: come era arrivata la casa al defunto?
- ☐ Visura ipotecaria: ipoteche da cancellare?
- ☐ Planimetria confrontata con lo stato reale da un tecnico.
- ☐ Titoli edilizi e agibilità reperiti in Comune.
- ☐ APE pronto prima degli annunci.
- ☐ Accordo scritto tra eredi su prezzo minimo, agenzia e ripartizione di spese e ricavato.
- ☐ Procure per gli eredi lontani (vedi erede all'estero).
- ☐ Spese condominiali in regola e delibere di lavori note.
- ☐ Utenze e casa sgomberata secondo l'accordo con l'acquirente.

Errori frequenti

ERRORE	CONSEGUENZA
Firmare il preliminare senza aver verificato la conformità	Il rogito slitta, l'acquirente può chiedere la riduzione del prezzo o recedere
Mettere in vendita senza APE	Sanzioni e trattative che partono male
Scoprire al rogito un'accettazione non trascritta di una successione precedente	Settimane di ritardo per la trascrizione
Promettere la casa libera quando il coniuge ha il diritto di abitazione	L'acquirente si ritira o la vendita non si può fare
Non decidere prima tra eredi come dividere spese e ricavato	Liti al momento del rogito

Quanto tempo serve

Se la dichiarazione è già presentata e la casa è conforme, i tempi sono quelli di una vendita normale. I ritardi nascono quasi sempre da tre cause: dichiarazione di successione non ancora presentata, difformità catastali o edilizie, eredi che non trovano un accordo. Conviene affrontarle subito, anche prima di decidere se vendere.

Domande frequenti

Si può vendere una casa ereditata prima di aver fatto la successione? +

Quanto tempo serve per vendere una casa ereditata? +

Si pagano tasse sulla vendita di una casa ereditata? +

Serve il consenso di tutti gli eredi per vendere? +

Se mia madre vive nella casa ereditata da mio padre, posso venderla? +

Fonti

- Codice civile, art. 476 (Normattiva)
- Codice civile, art. 540 (Normattiva)
- Codice civile, art. 563 (Normattiva)
- Codice civile, art. 732 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva)
- TUIR, D.P.R. 917/1986, art. 67 (Normattiva)
- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale negli atti (Normattiva)
- D.Lgs. 192/2005, art. 6: attestato di prestazione energetica (Normattiva)
- D.P.R. 380/2001, art. 46: nullità degli atti senza titolo edilizio (Normattiva)
- D.P.R. 380/2001, art. 24: agibilità (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello di dichiarazione di successione, fascicolo 1

Approfondimenti: vendere casa ereditata

Vendere una casa ereditata con più eredi

Come si vende una casa ereditata da più fratelli o eredi: chi firma, come si divide il ricavato, mediazione, indennità di occupazione ed erede lontano o che non risponde.

Come stabilire il prezzo di una casa ereditata

Valore catastale e valore di mercato non coincidono. Come usare le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, quando serve una perizia e quanto pesano i lavori.

Comprare una casa ereditata: cosa controllano notaio e

acquirente

Accettazione trascritta, continuità delle trascrizioni, provenienza da donazione, conformità catastale e urbanistica, ipoteche: le verifiche e come prepararsi.

Liquidare i fratelli e tenere la casa: imposte a confronto

Comprare le quote dei fratelli con una compravendita o con una divisione con conguaglio: imposte, prima casa, prezzo-valore, mutuo ed esempi con i numeri.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.